

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3341/2536

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นาย ไพฑูรย์ พลเชื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 368, มาตรา 386, มาตรา 537

สัญญาการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย โจทก์กับจำเลยผู้เช่าข้อ 2.6 วรรคท้าย ที่ว่า การระงับบริการอันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเอง ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้น การที่จำเลยไม่ชำระค่าเช่าใช้บริการถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญาเนื่องจากความผิดของจำเลยเช่นเดียวกันจำเลยจึงต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้นด้วย ตามสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวข้อ 2.5 ระบุว่าหากผู้เช่าไม่ประสงค์จะใช้บริการผู้เช่าต้องแจ้งบอกเลิกค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนั้น การที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าติดกัน 2 เดือน แต่มิได้บอกเลิกการเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือไม่ได้ว่าสัญญาเลิกกันแล้ว สัญญาการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว ข้อ 2.5 ที่ระบุว่า ถ้าครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าไม่บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าผู้เช่าได้ตกลงเช่าต่อไปก็ดีและข้อ 2.6 ที่ระบุว่า การระงับบริการอันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเองผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้นก็มิใช่เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบไม่เป็นธรรมแก่จำเลยเพราะเป็นเพียงกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาอันจะพึงปฏิบัติต่อกันและกันเท่านั้น จำเลยเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการหากเห็นว่าข้อสัญญาของโจทก์เอาเปรียบก็เลือกใช้บริการที่อื่นได้ การที่จำเลยไม่ใช้บริการของโจทก์ แต่ก็มิได้บอกเลิกสัญญานำเครื่องวิทยุติดตามตัวไปคืนโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่สามารถนำเครื่อง

วิทยุตั้งกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ยอมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ แล้วจะมีให้โจทก์เรียกค่าเช่าใช้บริการจากจำเลยได้อย่างไรข้อสัญญาของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นธรรมชาติต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่าใช้วิทยุติดตามตัวไปจากโจทก์โดยวางเงินประกันจำนวน 4,000 บาท และยอมให้หักชำระค่าเช่าใช้บริการที่ค้าง และค่าวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ที่สูญหายหรือเสียหายสัญญามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 หากครบกำหนดแล้ว จำเลยไม่บอกเลิกสัญญา และยังคงครอบครองวิทยุอยู่ให้ถือว่าจำเลยตกลงเช่าใช้บริการต่อไปจำเลยรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์ไปจากโจทก์แล้วในวันทำสัญญา ครบกำหนดอายุสัญญาแล้วจำเลยไม่บอกเลิกสัญญาและยังคงครอบครองใช้บริการวิทยุของโจทก์ต่อไป จำเลยค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2528 ถึงเดือนธันวาคม 2530 รวม 30 เดือน เป็นเงินค่าเช่า 17,840 บาทโจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2530 จำเลยแจ้งว่าวิทยุและอุปกรณ์สูญหายไป สัญญาเช่าใช้บริการจึงสิ้นสุดลงและโจทก์ทวงถามจำเลยให้ชำระค่าเช่าที่ค้าง แต่จำเลยเพิกเฉยเสียโจทก์จึงนำเงินประกันจำนวน 4,000 บาท หักชำระค่าเช่าคงเหลือค่าเช่าที่จำเลยต้องชำระอีก 13,840 บาท จำเลยต้องใช้ราคาวิทยุและอุปกรณ์คิดเป็นเงิน 3,690 บาท ให้โจทก์ด้วย รวมเป็นจำนวนที่จำเลยต้องชำระทั้งสิ้น 17,530 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉยจึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 17,530 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาเช่าใช้บริการโจทก์ทำขึ้นฝ่ายเดียวจำเลยจำต้องทำสัญญาด้วยทั้งที่ข้อความในสัญญาหลายตอนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่ข้อสัญญาที่ว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าไม่บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าผู้เช่าตกลงเช่าต่อไป และที่ว่าการระงับบริการอันเนื่องมาจากความผิดสัญญาของผู้เช่าเอง ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าระหว่างการระงับบริการนั้น จำเลยเช่าใช้บริการวิทยุของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 ถึงเดือนกรกฎาคม 2528 โดยชำระค่าเช่ามาโดยตลอดต่อมาเดือนสิงหาคม 2528 จำเลยมีโทรศัพท์ที่ใช้จึงไม่ได้ใช้บริการวิทยุของโจทก์อีกและค้างชำระค่าเช่าติดต่อกันเกิน 2 เดือน ซึ่งตามสัญญาโจทก์จะงดการให้บริการทันที และถือว่าสัญญาลิ้นสุดลงแล้ว จำเลยก็เคยโทรศัพท์แจ้งโจทก์ทราบและให้นำเงินประกันหักชำระค่าวิทยุและอุปกรณ์ได้ ต่อมาจำเลยย้ายสำนักงานวิทยุของโจทก์ได้สูญหายไปในช่วงเวลานั้น โจทก์มีหนังสือทวงถามค่าเช่าเป็นเงิน 15,600 บาทจำเลยจึงมีหนังสือแจ้งเหตุผลว่าวิทยุสูญหายไปและจำเลยให้โจทก์หักเงินประกันเป็นราคาวิทยุแล้ว ดังนั้นเมื่อโจทก์ระงับการให้บริการเนื่องจากจำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าใช้วิทยุ 2 เดือน และโจทก์หักเงินประกันชำระราคาวิทยุพร้อมอุปกรณ์แล้ว โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายอีกไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าและค่าดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 17,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 17,530 บาทต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คงอุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายการวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้น

วินิจฉัยมาฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลยทำสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวตามเอกสารหมายเลข จ.7 โดยยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อสัญญาและระเบียบของการสื่อสารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว ฉบับที่ 29/2521 พ.ศ. 2521 จำเลยวางเงินประกันเครื่องวิทยุติดตามตัวไว้เป็นเงิน 4,000 บาท กำหนดค่าเช่าเดือนละ 600 บาท สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2528 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 หลังจากนั้นจำเลยใช้บริการและชำระค่าเช่าให้โจทก์ ตลอดมาจำเลยไม่ชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2528 ถึงเดือนธันวาคม 2530 รวม 30 เดือนเป็นเงิน 13,840 บาท และจำเลยไม่คืนเครื่องวิทยุติดตามตัวให้โจทก์ เพราะสูญหายไปเป็นค่าเสียหายจำนวน 3,690 บาท รวมเป็นเงิน 17,530 บาท

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายประการแรกว่า สัญญาการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวข้อ 2.6 วรรคท้าย ที่ว่า อนึ่ง การระงับบริการอันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเอง ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้น น่าจะหมายถึงการผิดสัญญาตามข้อ 2.2 ซึ่งห้ามผู้เช่าดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม หรือกระทำการใด ๆ ต่อเครื่องและอุปกรณ์วิทยุให้ผิดไปจากที่ผู้ให้เช่าจัดทำไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หาได้หมายถึงความผิดเพราะค้างค่าเช่าติดกัน 2 เดือนด้วย โจทก์จึงเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระได้เพียง 2 เดือน และเมื่อจำเลยมิได้ชำระค่าเช่ากว่า 2 เดือนแล้ว ถือได้ว่าจำเลยแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้งแล้วนั้น สัญญาการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวข้อ 2.6 วรรคแรก ซึ่งระบุว่าผู้เช่ายินยอมให้ระงับการให้บริการและเรียกเครื่องวิทยุและอุปกรณ์คืนได้ทันทีเมื่อปรากฏว่า ผู้เช่าใช้บริการผิดไปจากเงื่อนไขในสัญญานี้ เห็นว่าเงื่อนไขในสัญญาเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัวเอกสารหมายเลข จ.7 นอกจากจะมีเงื่อนไขในสัญญาข้อ 2.2 แล้ว ยังปรากฏเงื่อนไขในข้อ 2.4 ให้ผู้เช่าชำระค่าใช้บริการภายในวันที่ 10 ของเดือนทุกเดือนด้วย เมื่อผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าใช้บริการจึงถือได้ว่าผู้เช่าผิดสัญญาเนื่องจากความผิดของผู้เช่าเช่าเดียวกันผู้เช่าจึงต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้นด้วยและตามสัญญาข้อ 2.5 ระบุว่าหากผู้เช่าไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผู้เช่าไม่น้อย

กว่า 15 วัน ดังนั้น การที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าติดกัน 2 เดือนแต่มีได้บอกเลิกการเช่า เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือไม่ได้ว่าสัญญาการเช่าใช้บริการเลิกกันแล้วดังที่จำเลยฎีกา จำเลยฎีกาในประการสุดท้ายว่าสัญญาการเช่าใช้บริการวิฤตติดตามตัวข้อ 2.5 ที่ระบุว่า ถ้าครบกำหนดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าไม่บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าผู้เช่าได้ตกลงเช่าต่อไปก็ดีและข้อ 2.6 ที่ระบุว่า อนึ่งการระงับบริการอันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเอง ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าระหว่างระงับบริการนั้นก็ดี เป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบไม่ยุติธรรมนั้น เห็นว่า ข้อสัญญาทั้งสองข้อหาใช่เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบไม่เป็นธรรมแก่จำเลยแต่ประการใดไม่เพราะเป็นเพียงกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาอันจะพึงปฏิบัติต่อกันเท่านั้น จำเลยเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการ หากเห็นว่าข้อสัญญาของโจทก์เอาเปรียบก็เลือกใช้บริการที่อื่นได้ การที่จำเลยไม่ใช้บริการของโจทก์แต่ก็มีได้บอกเลิกสัญญานำเครื่องวิฤตติดตามตัวไปคืนโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่สามารถนำเครื่องวิฤตดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ แล้วจะมีให้โจทก์เรียกค่าเช่าใช้บริการจากจำเลยได้อย่างไรข้อสัญญาของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นธรรมหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เชียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ